

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5072/2533

นายอนันต์ ทศนสุวรรณ
นางพูนเรียง พุ่มต้นวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

เมื่อโคที่โจทก์นำยี้ดมีราคามากกว่าหนี้ที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษา แม้น้องของจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลฟังว่าโคที่ถูกยี้ดเป็นของน้องของจำเลยที่ 1 โคจึงเป็นของจำเลยที่ 1 อยู่ และมีราคาพอที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ดังนั้น แม้จำเลยที่ 1 จะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไรก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐, ๕๙ และ ๘๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ก่อนสืบพยาน โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ จำคุก ๔ เดือน

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ศาลจังหวัดราชบุรีขอให้ ศาลบังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าซื้ออาหารสัตว์จำนวน ๔๕,๖๕๐ บาท ศาลพิพากษา ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์และยื่น คำร้องขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่นำหลักทรัพย์ไปวางเป็นประกันตาม คำสั่งของศาลอุทธรณ์ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้โอน ขยายที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตามหนังสือ น.ส.๓ ก. ซึ่งจำนองไว้แก่ธนาคารให้แก่ นาย แพทย์ประยูร จำเลยที่ ๒ แล้วนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่ธนาคารจนหมด เมื่อโจทก์นำ เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินแปลงดังกล่าวจึงไม่อาจยึดได้ คงยึดได้แต่เพียงโค ๕ ตัว ซึ่งต่อมาน้องชายจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอตทรัพย์เข้ามาในคดีทำให้โจทก์ได้รับ ความเสียหาย และวินิจฉัยว่า เมื่อศาลจังหวัดราชบุรีพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ ให้โจทก์เป็นเงิน ๔๕,๖๕๐ บาท โจทก์ได้นำยึดโคของจำเลย ๕ ตัว ราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่าโค ๕ ตัวที่โจทก์นำยึดมาเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระ หนี้ให้โจทก์นั้นมีราคามากกว่าหนี้ที่จำเลยที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำ พิพากษาที่โจทก์อ้างว่าน้องชายของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอตทรัพย์นั้น ก็ไม่ปรากฏ ว่าศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่า โคที่ถูกยึดเป็นของน้องชายของจำเลยที่ ๑ จึงต้อง ถือว่าโคที่ถูกยึดยังเป็นของจำเลยที่ ๑ อยู่ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดจึงมีราคาเพียงพอที่จะ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ดังนั้น แม้จำเลยที่ ๑ จะขายที่ดินพิพาทให้แก่

จำเลยที่ ๒ ไม่ว่าจะป็นราคาเท่าไรก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแต่อย่างใด จำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา แผนก หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น ต้น	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หมายเหตุ
---	---